

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1937/2531

อัยการ นครศรีธรรมราช
นาย ภิรมย์ เอียด รอด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 295, มาตรา 391

จำเลยเอาไม้ดพร้าวางบนคอผู้เสียหายแล้วเกิดการแย่งไม้ดกันทำให้บริเวณต้นคอ
ด้านซ้ายของผู้เสียหายมีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็งเป็นปื้นสีแดงและมีรอยถลอก
เป็นเส้นยาว 3 นิ้วฟุต ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตราย
แก่กาย จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80ศาล
ชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยได้ใช้ไม้ดพร้าของกลางฟัน
ทำร้ายผู้เสียหายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานผู้เดียวเบิก
ความว่าจำเลยฟันผู้เสียหาย 2 ครั้ง ครั้งแรกฟันถูกที่บริเวณท้ายทอยของผู้เสียหาย
และครั้งที่สองจำเลยยกไม้ดพร้าของกลางจะฟันซ้ำอีก แต่ผู้เสียหายยกมือขึ้นรับและ
แย่งเอาไม้ดพร้าของกลางจากจำเลยไว้ได้ จำเลยจึงวิ่งหนีไป คำเบิกความของผู้เสีย
หายดังกล่าวแตกต่างกับคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย ซึ่งศาลชั้นต้นเรียกมา
ประกอบการพิจารณาของศาล โดยผู้เสียหายให้การว่าเมื่อจำเลยฟันผู้เสียหายครั้งแรก

แรกผู้เสียหายก็ยกมือขึ้นรับและแย่งเอาเม็ดพว้าของกลางได้จากจำเลยทันที ทำให้เม็ดพว้าของกลางพลาดไปถูกผู้เสียหายที่บริเวณคอคำเบิกความของผู้เสียหายที่ว่าจำเลยใช้เม็ดพว้าของกลางฟันผู้เสียหายจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามคำเบิกความของจำเลยว่าบาดแผลของผู้เสียหายตามผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลท้ายพ้องนั้นเกิดจากจำเลยเอาเม็ดพว้าของกลางวางบนคอผู้เสียหาย แล้วเกิดการแย่งเม็ดกันขึ้นไม่ใช่เกิดจากจำเลยฟันผู้เสียหาย นอกจากนี้ตามทางนำสืบของโจทก์จำเลยปรากฏว่าจำเลยกับผู้เสียหายต่างรู้จักกันมาก่อนและไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกัน จึงไม่มีเหตุผลที่จำเลยจะฟันทำร้ายผู้เสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับจากการกระทำของจำเลยซึ่งแพทย์ผู้ตรวจให้ความเห็นว่าที่บริเวณต้นคอด้านซ้ายมีรอยกระแทกด้วยของแข็งเป็นปื้นสีแดงและมีรอยถลอกเป็นเส้นยาว 3 นิ้วฟุต เท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่ารูปคดีเป็นกรณีล้อเล่นตามอาการแห่งจิตที่ไม่ปกติของจำเลยดังปรากฏในขณะพิจารณาคดีนั้น เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่ปรากฏในคำให้การต่อสู้คดีหรือในชั้นพิจารณาของศาลแต่อย่างใด ข้ออ้างของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 ให้ปรับ 500 บาท

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ